

1- l'invention romaine de l'Etat

- 3 civilisation qui ont marqué l'histoire : Israël (dieu unique, soumission des gouvernants a la loi), Grèce (invention de la pol) et Rome (république).
- « Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à la discipline des Grecs, est absolument européenne »
- Hexagone influence romaine et christianisme (380 : christianisme seule religion de l'Empire romain)
- Europe latine -> catholicisme et Europe anglo-germanique -> protestantisme
- Haut Empire (27-284), monocratie de droit populaire et Bas Empire (284-476), monarchie absolue de droit divin
- Dans l'époque romaine comme moderne, la loi fonda était celle du peuple
- « Il n'y a pas d'Etat sans souveraineté et la souveraineté est le propre de l'Etat » -> principe romaine
- État unitaire centralisé est une innovation romaine
- A partir de 395 : séparation définitive de l'Empire romain (Occident avec Rome comme capitale et Orient avec Constantinople comme capitale)
- 509 a 27 avant JC (opinion et volonté du peuple) -> Rep romaine et de 27 avant JC a 476 -> Empire romain (créé par Octave dit Auguste avec le Haut et le Bas Empire, le Bas Empire ressemble a une monarchie)

2- époque médiévale

- Germains divisés en 3 groupes : Nord (scandinaves), Orientaux (actuelle Pologne) et Occidentaux (dont les Francs établis en Allemagne).
- Ils provoquent l'effondrement de l'Empire romain mais réintroduit l'indépendance, la liberté individuelle...
- Avant et après les grandes migrations du Veme siècle
- 257 : incursions massives des barbares (germans), anti germanisme dans l'Empire
- Les Burgondes s'installèrent en France vers cette période en Champagne et avait des accords avec Rome puis, la dernière migration germanique supprima la domination romaine en Gaule et les royautes Wisigothes et Burgondes (peuples germains) -> c'est l'entrée des Francs.
- 486 : conflit entre un Franc (Clovis) et un romain-gaulois (Syagrius) -> bataille de Soissons gagné par Clovis qui va donc régner sur le royaume franc
- Royaume franc -> plusieurs ethnies
- 987 : Hugues Capet devient le premier roi capétien et premier d'une longue lignée
- Avant, 2 familles s'opposaient : mérovingiens avec Clovis (héritage) de 476 a 732 puis les carolingiens avec Charlemagne (élections) a partir de 732 jusqu'en 987
- Mérovingiens laïque, héritage de la couronne mais avait en point commun avec les carolingiens l'idée que le roi est indispensable, la république est réduite à néant, caractère personnel de la souveraineté Et le roi maître de ses hommes
- Féodalité et vassalité -> soumission d'un vassal a son seigneur, orga feodo-vassalique entre le seigneur et le vassal, et enfin l'institution seigneuriale -> relation hiérarchique entre le seigneur et le paysan qui repose sur la coutume
- Les cadres chronologiques -> le milieu du IXe marque les premiers signes d'indépendance du personnel administratif (garanties contre la révocabilité des comtes ; autorisation à désigner leur fils pour les succéder) échappant donc au pouvoir impérial.

Début du Xe : morcellement territorial avec la constitution de vastes principautés, toutes les provinces de la périphérie devinrent indépendantes ce qui affecta en décalage, celles de l'intérieur. Emission de l'autorité publique avec la création de château à cause de l'insécurité générale fondant la seigneurie en leur donnant une totale liberté d'action.

Dès 1020 apparurent les premières dynasties de châtelains et l'exercice de la justice n'appartenait plus au compte mais au fief.

- Xle marque le retour à un regroupement

et renforcement des gouvernements centraux : en France, l'évolution fut progressive. C'est seulement sous Philippe Auguste (1180) que commença le lent processus de la reconstitution de la souveraineté monarchique, à cette époque, le roi était un seigneur parmi les autres mais, il annexa les grands fiefs.

Ensuite, l'autorité royale c'est raffermi, le roi redevint le chef du royaume, puis le premier roi chrétien. Philippe IV le Bel (1285) dépouilla la royauté de son revêtement féodal => retrouve une certaine « plénitude des fonctions régaliennes », emprise sur les sujets. Le roi était supérieur aux seigneurs. La montée sur le trône de Philippe IV le Bel (1295) marque la fin de la période seigneuriale et féodale.

- ressources fiscales du roi : impôts (impôts directs, impôts indirects...) et les droits financiers (droit de mutation pour les terres nobles).

3- l'ancien régime monarchique

- fin moyen âge : montée du pouv royal et les libertés de privilèges de la féodalité.
- « Il est de l'essence de la Monarchie que toute espèce de pouvoir réside sur la tête du Roi seul, et qu'il n'y ait ni corps ni particuliers qui puissent se maintenir dans l'indépendance de son autorité » Moreau
- 1540 -> subordination de la monarchie sur toutes les anciennes institutions (la France devient un état fort)
- Guerre de cent ans (1337-1453) -> renforcement du sentiment national Louis XI voulait une seule coutume pour toute la nation (code civil unique, monarchie conservatrice)
- Notion d'Etat qui fut incarné dans les deux derniers siècles de l'ancien régime: « la souveraineté n'est non plus divisible que le point en géométrie » Cardin Le Bret ; « Le Roi est monarque et n'a point de compagnon en Sa Majesté royale » Guy Coquille ; Louis XV déclare devant le Parlement de Paris en 1766 « C'est en ma personne seule que réside l'autorité souveraine... C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L'ordre public tout entier émane de moi ».
- Peuple = personne morale composée de corps et de communautés hiérarchisées
- Théories de droit divin -> origine divine vient de la bible mais l'Eglise est hostile avec ça dès les années 1500. Sacralisations du pouvoir et de son titulaire (le roi)
- Louis XV : « le pouvoir que j'ai reçu de Dieu » en s'adressant au parlement mais ce pouvoir n'a plus trop de valeur vers 1700 avec la déchristianisation du roi.
- Loi fonda qui interdisait au roi de disposer des droit régaliens (pouv législatif, judiciaire, droit de grâce et droit de guerre.
- **Loi fondamentales** -> premier « droit français », se sont des normes juridiques placées au dessus de la volonté du roi qui ne peut les changer. Il y a d'abord les lois de successions puis les loi d'inaliénabilité du royaume.
- Le contenu des lois : 1317 -> Philippe V « les femmes ne succède pas a la couronne de France », fondement pol et religieux car elle se fera dominer par son favori et grave si elle se marie a un étranger mais cela n'a pas de fondement juridique (une coutume).
- Le cas de Charles IV qui meurt en ne laissant que des filles donc le futur roi fut un neveu du défunt cousin de Charles IV, Philippe IV car loi salique en 1358 « aucune part ne reviendra a une femme dans le royaume », « les lys ne filent point en France ».
- L'indisponibilité de la couronne : le successeur ne peut pas refuser la couronne, le roi ne peut pas abdiquer ni être déshérité.
- Jusqu'à la mort de Louis IX en 1270, la couronne était vacante dans l'intervalle de la mort du prédécesseur et le sacre de son successeur -> succession immédiate de la couronne établit a cette période et établit juridiquement en 1403.
- Il y avait tout de même une limite il fallait attendre que le prédécesseur soit enterré et le successeur inauguré mais en 1498 « en droit français, jamais le royaume n'est vacant, mais il y a une continuation de roi à roi et si tôt que le roi à l'œil clos, aussitôt nous avons seigneur et maître, sans attendre couronnement, onction, ni sacre » chancelier Michel de l'Hospital, « le roi ne meurt jamais », « le mort saisit le vif ».
- Sous le règne d'Henri III, on se demande si un roi protestant peut accéder a la couronne (Henri de Navarre) loi fonda de catholicité donc pas possible : « paris vaut bien une messe » et donc Henri de Navarre se convertit pour devenir Henri IV.
- Domaine de la couronne -> le roi ne peut rien posséder du domaine de la couronne.
- Privilèges de certaines personnes qui réduisaient l'autorité royale.
- Ce n'est qu'à partir de 1750 que les privilèges désignent quelque chose d'injuste.

- Pré révolution aristocratique (1787-1788) : crise financière (bcp de privilégiés ne paye pas d'impôts), désaccord entre le parlement et Louis XVI.
- La révolution bourgeoise (1789) : La querelle des ordres éclata dès la 1^{re} séance sur le fonctionnement des votes que le tiers état voulait par têtes et l'aristocratie par ordre => transformation du tiers état en Assemblée nationale le 17 juin 1789 : c'est une révolution juridique qui exclue les opposants et affirme l'existence d'une Nation distincte du roi.
- Le 20 juin, le roi interdit les rassemblements or, l'Assemblée nationale se réunit dans la salle du Jeu de Paume et se jurèrent de ne pas se séparer avant d'avoir doté d'une Constitution le royaume.
- Le 23 juin, le roi entreprend des réformes libérales mais ne revient pas sur la dime, la division des ordres et la féodalité. Il ordonna aux députés de se séparer qui ne le furent pas => recherchés.
- Le 10 juin, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée constituante. Puis créèrent une milice bourgeoise le 11 juillet.
- Le 14 juillet 1789, le « Petit peuple » de Paris se porta secours aux députés qu'il croyait menacés, des armes furent volés aux Invalides et la Bastille prise.
- Le 15 juillet, Louis XVI voulait l'apaisement et réconciliation, l'Assemblée avec la liberté normative. Dans les provinces avait également lieu des révolutions, notamment la révolte des campagnes contre le régime seigneurial.
- Le 4 août, un décret portant sur l'abolition des privilèges est proclamé par l'Assemblée constituante. Le décret officiel fut signé par le roi le 3 novembre : c'est la fin de la noblesse et du clergé, les biens de l'Eglise appartiennent à la Nation.
- Le 26 août 1789, l'Assemblée adopte la DDHC qui pose les principes du droit public nouveau. Une constitution est élaborée par la suite.
- Constitution de 1791 -> une nation, une langue, un droit (souveraineté nationale).
- Égalité de tous, liberté d'opinion, liberté individuelle, égalité fiscale, accès à l'emploi...
- Révolution cherche à séparer l'église et l'Etat. Étendu de la nationalité française aux non catholique (protestants fin 1789 et juifs en 1791).
- Décret du 21 fev 1795 : séparation de l'Eglise et de l'Etat.

4- le consulat et l'empire (1799-1815) : un nouveau corpus juridique

- 21 mars 1804 : code civil des Français.
- « Ma gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil » Napoléon.
- Le concordat du 15 juillet 1801 -> rémunération des ministres de culte.
- Après la révolution -> déclin De la puissance française (1800/1900)
- La révolution a mis à néant le privilèges et l'aristocratie mais n'a pas établi l'égalité de tous.
- « Ce qui ne comprend pas le passé se condamne à le revivre » Goethe
- Louis XVIII voulait rétablir les 3 ordres mais pas possible, avec le sénat on assiste à la mise en place de 2 chambre (haute et basse), les libertés individuelles, l'égalité devant la loi... mais le roi a toujours le pouv exécutif.
- Charte de 1814 -> affirme la nécessité d'un roi, idée d'une monarchie tempérée (référence à la royauté carolingienne et à la monarchie capétienne). Monarchie mais libertés fondamentales
- D'une Restauration (mai 1814) à l'autre (juillet 1815) en passant par les Cent-Jours (mars-juin)
- Première Restauration : dominée 1. La volonté du roi de réaliser la reconstruction et la réconciliation nationales ; 2. volonté des ultras de restaurer l'Ancien Régime. Le Roi voulait une réconciliation de tous pour qu'il ne soit pas « le roi de deux peuples », il ordonna cet aspect avec la réconciliation du personnel politique. Néanmoins, il y avait des revendications du clergé pour remettre la dîme etc.
- L'épisode de Cents-Jours (retour de Napoléon Bonaparte) : fut désastreux, 1. Sur le plan extérieur : offensive militaire sur les frontières françaises, régime soumis à un régime d'occupation, pillage du royaume, division des Alliés, re découpe des frontières au détriment de la France, France imposée à payer les indemnités de guerre, occupation militaire partielle de 3-5 ans.

- plan intérieur : raviva les haines de la vieille noblesse, renforça le courant des « ultras », la France est coupée en 2 peuples ennemis (ultras et libéraux).
- Après le ministère Talleyrand-Fouché imposé par les Alliés, le souverain nomma le ministère Richelieu.

- Première période : le ministère Richelieu (septembre 1815- décembre 1818) : les ultras ont triomphé aux élections de 1815 car fondées sur l'ancienne constitution. Louis XVIII imposa alors Richelieu et les ultras entrèrent dans un conflit avec le ministère. Ayant l'appui des paysans, ils exigèrent l'abaissement du cens électoral or, les royalistes libéraux modérés revendiquèrent le droit d'impulsion et de direction du roi et rejetèrent l'idée d'étendre le droit du suffrage.

5 décembre 1816 : Louis XVIII donne raison aux libéraux et dissout la petite chambre. Les élections législatives sont ainsi gagnées par les royalistes modérés ; c'est l'effritement des ultras. La dissolution libéra la chambre de l'emprise de l'extrême droite. Les libéraux étaient hostiles au conservatisme monarchique. Richelieu démissionne laissant place à la gauche.

- Deuxième période : ministère Dessoles-Decazes, puis Decazes seul (décembre 1818- février 1820) : le renouvellement marqua un nouveau glissement vers la gauche avec quelques députés bonapartistes. Néanmoins, la situation se dramatisa le 13 février 1820 : assassinat du duc de Berry second fils aîné dont on espérait la descendance, par Louvel (ouvrier chapelier). Selon les ultras, cela est dû au laxisme de Decazes, c'est une œuvre libérale « J'ai vu le poignard Louvel, c'était une idée libérale » dit Nodier. Louis XVIII remplaça alors Decazes par Richelieu.

- Troisième période : le second ministère de Richelieu (février 1820- décembre 1821) : fut marqué par un raidissement conservateur dû à l'assassinat du 13 février 1820 et de l'échec du régime de Decazes. C'est un retour à la bipolarisation de 1815 avec un régime composé des nuances de la droite. La loi de mars 1820 restaure la censure préalable dans la presse, celle du 18 juillet 1820 alourdit le système censitaire pour éviter le développement de l'opposition. Les ultras s'allient avec la gauche et Richelieu démissionne.

- Quatrième période : les débuts du ministère de Villèle (septembre 1821-1824) : Le ministère n'était pas homogène mais resta soudé grâce au Premier ministre Villèle, qui se comportait comme un

vrai chef de gouvernement. Sa politique fut d'abord marquée par une réussite : réforme sur le mandat

parlementaire (5 à 7 ans) et une dissolution qui réduit la gauche.

En 1824, Louis XVIII meurt, n'ayant pas d'héritier, la couronne passe au comte d'Artois, son frère.

- Échec de la restauration par Charles X -> Les Trois Glorieuses du 27, 28 et 29 juillet 1830 (émeute de la gauche), car le roi voulait suspendre les libertés de presse... et prenait les décisions seules, l'idée était d'avoir un roi mais qui ne gouverner pas. Le 2 août, Charles X abdique puis d'autre abdique qui mène à la fin du régime de restauration.

- Le roi n'est plus de province divine, la religion catholique n'est plus celle de l'Etat, suppression de la censure... « le roi règne mais ne gouverne pas » Thiers.